

1500059-96.2022.8.26.0274

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gustavo Abdala Garcia De Mello

Comarca: Itápolis

Foro: Foro de Itápolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 01/07/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEISON DIEGO MASCARI

#### CONCLUSÃO

Em 30 de junho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itápolis

Foro de Itápolis

2ª Vara

Avenida dos Amaros, nº 800, Itapolis - SP - cep 14900-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500059-96.2022.8.26.0274 - lauda

#### SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500059-96.2022.8.26.0274

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GLEISON DIEGO MASCARI

#### CONCLUSÃO

Em 30 de junho de 2022, faço estes autos conclusos ao MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Cível e Criminal da Comarca de Itápolis, Exmo. Sr. Dr. GUSTAVO ABDALA GARCIA DE MELLO. Eu, Érica Patrícia Teixeira Alves Contato, escrevente, subscrevi.

Juiz de Direito: Dr. Gustavo Abdala Garcia De Mello

Vistos.

GLEISON DIEGO MASCARI foi denunciado por incorrer no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, pois, no dia 03 de fevereiro de 2022, por volta de 07h00min, no interior da residência localizada na Rua São Luis, nº 103, Bairro Jardim Redenção, nesta cidade e comarca de Itápolis, guardava e mantinha em depósito, 47,63 gramas da droga Cocaína, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Auto de exibição e apreensão nas fls. 23/24. Auto de constatação provisório em fl. 33. Laudos periciais nas fls. 126/134 e 153/164.

Notificação por videoconferência em fl. 166.

Defesa prévia ofertada às fls. 149/150.

A denúncia foi recebida em 14 de março de 2022 (fls. 145/146).

Designada audiência de instrução, debates e julgamento, foram inquiridas testemunhas, interrogando-se o acusado.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia. A Defesa Técnica, por sua vez, suscitou preliminar de nulidade ("quebra da cadeia de custódia"), batendo, no mérito, pela absolvição.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tem-se firmada a materialidade pelo auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão de fls. 23/24, auto de constatação provisório de fls. 33 e laudos periciais de fls. 126/134 e 153/164.

Saliente-se que a droga apreendida pela PM, após regular entrega à Polícia Civil, foi devidamente lacrada em recipientes próprios, com numeração identificada (art. 158-D, § 1º, CPP), somente aberta posteriormente pelo expert responsável pelo exame laboratorial (art. 158-D, § 3º, CPP), conforme fotografias anexadas aos laudos de fls. 153/164.

Portanto, ausente qualquer vício a macular a prova material do crime.

Quanto à autoria, as testemunhas Daniel Alessandro de Oliveira Godoy e Wilson Roberto Furlan, Policiais Militares, esclareceram, de modo unânime, o cumprimento de mandado judicial de busca e apreensão na residência de Gleison. Acompanhavam a Força Tática de Araraquara e equipe de cães farejadores. Exibido o mandado, iniciaram-se as buscas através dos cães treinados. Localizaram garrafa "pet" contendo pó branco e uma pedra grande de cocaína ("à granel"). Também encontraram R\$ 614,00 em espécie e 36 (trinta e seis) saquinhos tipo "zip lock" vazios. Já no banheiro, aparelho de telefonia celular destruído. Segundo o réu, tinha deliberadamente quebrado o dispositivo, assim que percebeu a chegada dos policiais, vez que armazenava mensagens que poderiam comprometê-lo,

O imputado, no interrogatório judicial, confirmou a ação policial. Porém, negou a propriedade do tóxico. Ignora a existência de drogas em sua casa. Possui esposa e filha. Disse ser vítima de perseguição policial. Afirma desentendimentos pretéritos com a testemunha Daniel Alessandro de Oliveira Godoy

Tal versão não convence.

Deve prevalecer a tese acusatória, calcada nos relatos fidedignos e harmoniosos dos agentes policiais supra.

Improvável, para não dizer fantasioso, crer que os policiais militares (ou

propriamente Daniel Godoy) tenham providenciado, em curto espaço de tempo, e na frente de policiais de elite não lotados nesta Comarca (Força Tática de Araraquara), garrafa "pet" e cocaína "à granel", pesando quase 50 gramas, de molde a forjar situação flagrancial de tráfico.

Não é lícito presumir tal contexto, fundado exclusivamente na palavra do próprio réu, sem respaldo em provas ou indícios concretos.

Neste sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF, HC nº 73.518 SP, Rel. Min. Celso de Mello).

Ressalte-se, ainda, que o mandado de busca foi solicitado pela Autoridade Policial, com base em informes do setor de investigações da Polícia Civil, reportando guarda, depósito e/ou armazenagem de narcóticos na casa do réu.

Nesta data, saliente-se, vários mandados foram cumpridos simultaneamente, em operação conjunta das polícias, visando combater o tráfico de drogas nesta urbe.

Portanto, a diligência não partiu da testemunha Daniel ou de qualquer integrante da PM. Apenas foram convocados para auxiliarem no cumprimento das ordens judiciais, o que, repita-se, ocorreu em diversos pontos da cidade.

De todo modo, não se olvide que Gleison Diego Mascari é largamente conhecido nos ambientes policial e forense, com profundas ligações com o narcotráfico, materializadas, inclusive, em condenação criminal definitiva por crimes contra a saúde pública.

Nesta esteira, em que pese o salutar esforço da combativa defesa, inviável conferir proeminência à versão exculpatória, porquanto se daria com inaceitável prejuízo à força persuasiva extraída do arcabouço probatório em sua totalidade, não concorrendo lacunas ou distorções hábeis a justificar édito absolutório fundado no benefício da dúvida ("favor rei").

Com efeito, a quantidade de cocaína, o encontro de invólucros utilizados para o seu comércio varejista, apreensão de dinheiro em notas "picadas" (cuja origem lícita não foi demonstrada, em inobservância ao ônus previsto no art. 156 do Código de Processo Penal), as circunstâncias que antecederam a diligência e as condições pessoais do denunciado (traficante notório), não deixam dúvida acerca da destinação comercial da substância.

Imperativa a condenação, passo à dosagem das penas, atendendo ao disposto no artigo 5º, XLVI, da CF, e artigo 68 do CP.

Na primeira etapa do processo de dosimetria, atento à circunstâncias do art. 59 do CP e art. 42 da Lei de Drogas, mister a valoração desfavorável quanto aos antecedentes criminais, já que o sentenciado ostenta condenação definitiva (Proc. nº 0000856-64.2013.8.26.0274 - fl. 59), não utilizada para fins de reincidência, razão pela qual fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão.

Reincidente (fl. 60), agrava-se a sanção intermediária em 1/6 (um sexto).

Não havendo outros fatores a serem ponderados, estipula-se a reprimenda definitiva em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, acrescida do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Com fundamento no art. 33, § 2º, b, do CP, sendo o denunciado reincidente específico, fixa-se, para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o regime fechado.

Inviável a substituição por penas restritivas de direito (art. 44, II, do CP), assim como a suspensão condicional de sua execução (art. 77, I, do CP).

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR GLEISON DIEGO MASCARI às pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Custas na forma da Lei Estadual nº 11.608/03, observada, se o caso, a gratuidade judiciária.

Decreto o perdimento, em favor da União, do numerário apreendido, nos termos do art. 63 da L. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado: a) oficie-se ao TRE, para os fins do art. 15, III, da CF; b) oficie-se ao IIRGD, para ciência e registro deste julgamento; c) expeça-se guia de execução definitiva, para cumprimento da pena no estabelecimento adequado.

Itapolis, 30 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA